



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1768-2025

Santiago, uno de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 116, reclama doña María Ignacia Castro Rojas, candidata a Concejala por la comuna de San Vicente, en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G16293 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó, con observaciones, la cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura y autorizó la solicitud de reembolso por \$154.700

La resolución reclamada fue rectificada por la Resolución N°G18935 de trece de junio de dos mil veinticinco en aquella parte que modificó los ingresos finales y desestimó el reembolso solicitado por la candidatura;

2°) Que la resolución reclamada mantiene seis observaciones, a saber:

a) Observación N°1: Se constató un exceso de ingresos por \$2.958 sin acreditar la fuente de financiamiento y no se declararon los servicios del Administrador Electoral;

b) Observación N°2: Se declaró un gasto por \$559.990 por la compra de un celular, sin establecer la naturaleza de gasto electoral;

c) Observación N°3: Se declaró un gasto por \$97.520, que comprende la compra de una impresora por \$62.970 y artículos para celular por \$15.000

d) Observación N°4: Se declaró un gasto por servicios para la campaña por \$260.817, según boleta de honorarios N°114, de veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, fuera del periodo electoral. Además, la documentación acompañada se consideró insuficiente para acreditar el gasto;

e) Observación N°5: Se declaró gasto por \$154.700 por propaganda en radio emisoras, respaldado en factura N°6 de doce de noviembre de dos mil veinticuatro, emitida fuera del periodo electoral. Además, se advierte que el documento fue anulado mediante nota de crédito y el proveedor no se encuentra registrado en el tarifario





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1768-2025

de medios autorizados por el Servicio Electoral;

f) Observación N°6: Se declararon gastos por \$116.420 en formulario auxiliar N°108 y no declarados en el formulario N°88, sin que se indique la fuente de financiamiento ni se justifique la omisión del uso del sistema de recepción de aportes- A su vez, no se informó si la candidatura contó con brigadistas o voluntarios;

3°) Que, el reclamante solicita que se tengan por subsanadas las observaciones y se conceda la totalidad del reembolso solicitado. Responde cada observación en esta etapa.

Sobre la observación N°1, Señala que la candidatura cubrió la diferencia con recursos propios y los servicios del administrador electoral fueron aportados gratuitamente.

Acerca de la Observación N°2 indica que el teléfono celular fue indispensable en la campaña para la comunicación con sus electores y la coordinación con el equipo, acompaña fotografías

Sobre la observación N°3, sostiene que la impresora fue necesaria para imprimir y escanear la documentación exigida por el Servicio Electoral.

En relación con la observación N°4, acompaña informe de actividades del proveedor y fotografías.

Sobre la observación N°5, acompaña copia de la factura observada;

Respecto a la observación N°6 afirma que incurrió en gastos de alimentación para la propia candidata y su proveedora de redes sociales.

4°) Que de la revisión de los antecedentes, este Tribunal acoge la observación N°1 en aquella parte que alude al exceso de ingresos por \$2.958 y la observación N°3, en atención a la baja significación económica de los gastos cuestionados;

5°) Que, sobre la observación N°4, igualmente se acoge la reclamación, toda vez que el informe de actividades y las fotografías acompañadas a fojas 130 y siguiente, permiten establecer la efectividad del gasto de conformidad a lo previsto en los artículos 47 y 49 de la Ley N°19.884 que, en este caso, consistió en la





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1768-2025

generación de contenido para redes sociales;

6°) Que, en lo demás, se rechaza la presente reclamación.

Sobre la observación N°1, en aquella parte que refiere a la declaración de los servicios del administrador electoral, del mérito de autos se advierte que tal prestación no fue informada en la oportunidad legal prevista en el artículo 47 de la Ley N°19.884 o en el término para responder a las observaciones previsto en el artículo 49 de la Ley antes citada.

En relación con la observación N°2, la compra de un bien como un teléfono celular no se enmarca en alguna de las hipótesis del catálogo de gastos electorales previstos en el artículo 2 de la Ley N°19.884, en tanto consiste en un bien de duración indefinida, cuya significación económica excede los fines de la campaña.

Sobre la observación N° 5, los antecedentes aportados por la candidatura no permiten aclarar la anulación del documento tributario observado, sin que se acompañe un documento tributario válido para acreditar el gasto.

Finalmente, sobre la observación N°6, los antecedentes aportados por la candidatos resultan insuficientes para establecer la regularidad del gasto en los términos del artículo 47 de la Ley N°19.884; y

7°) Que, sobre la solicitud de reembolso, se advierte que la candidatura únicamente pidió reembolso por el documento observado bajo el N°5 de estos autos, por lo que se rechaza la reclamación en esta parte, por no concurrir los presupuestos contemplados en el artículo 17 de la Ley N°19.884, en relación a la acreditación del gasto.

Por estas consideraciones y citas legales, **se acoge parcialmente** la reclamación interpuesta a fojas 116, por doña María Ignacia Castro Rojas, candidata a Concejala por la comuna de San Vicente, en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G16293 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto se tienen por subsanadas la observación N°1, en lo referido al mayor





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1768-2025

ingreso y las observaciones N°s. 3 y 4, rechazándose en lo demás.

Decisión adoptada con el voto en contra del Ministro señor Gabriel Ascencio Mansilla, quien estuvo por tener subsanadas además, la observación N°1, en aquella parte que refiere a la valorización del servicio del administrador electoral, -estando por acoger la reclamación atendida la baja significación económica del gasto- y, la observación N°6, por considerar plausibles los argumentos expuestos en la reclamación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1768-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1768-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 01 de septiembre de 2026.



880CDB07-F697-4DAA-B187-53E328DA2EFB

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.